

1500006-97.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... delitiva em relação à tentativa de roubo descrita na denúncia.

Anoto que a jurisprudência tem assinalado que "a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento de autoria em roubo, é de suma valia. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:1500006-97.2022.8.26.0571

SENTENÇA

Processo nº:

1500006-97.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (Crime Tentado)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

EMERSON DE OLIVEIRA LIMA, (Alcunha: n/c), CPF 234.535.518-26

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de EMERSON DE OLIVEIRA LIMA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inc. VII, c.c. o artigo 14, II, e no artigo 307, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Fato 01: Narra a denúncia que no dia 1º de janeiro de 2022, de manhã, na Avenida Plácido Batista da Silveira, altura no número 65, Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca, o acusado, qualificado a fls. 25/27, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (barra de ferro) contra Juliana Alves Carvalho Assis Ultramari, objetos e valores pertencentes à ofendida, não consumando a infração penal por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fato 02: Consta, também, que, em circunstâncias semelhantes de tempo e lugar, o acusado atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio, ocultando seus antecedentes criminais.

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022. O acusado foi citado (fls. 134) e apresentou resposta à acusação (fls. 139/140).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais por meio de mídia eletrônica (fls. 265/267) e as defesas apresentaram memoriais (fls. 269/271 e 272/274).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 03/05) e pela prova oral coligida tanto na fase inquisitiva quanto judicial.

A autoria do crime também é certa.

Juliana Alves de Carvalho Assis Ultramari, vítima, disse que na ocasião estacionou seu carro e se dirigiu até a padaria. Ao retornar, notou algo de estranho, destravou seu veículo, entrou e foi surpreendida com a invasão de um homem no carro. Assustada, começou a gritar e saiu correndo. Dois homens, ao notarem o acontecido, a ajudaram e tiraram o acusado de dentro do veículo e o contiveram. Disse que o acusado portava uma barra de ferro. Asseverou que ao sair do veículo o acusado tentou detê-la, segurando-a pelo braço direito. Indagado pelos policiais, o réu se identificava com outro nome, que na verdade pertencia ao irmão dele, conforme ficou constatado em diligências posteriores. Após o evento, mudou sua rotina de vida, não sai sozinha, deixou de frequentar a padaria e tem dificuldades para dormir. Esclareceu que o acusado invadiu o veículo, depois que ela entrou.

Alan Aires Vieira, Policial Militar, disse que foi acionado via COPOM e se dirigiu até o local dos fatos, onde encontrou o acusado detido por populares. Indagado, o réu negou os fatos, sem saber explicar de forma coerente o ocorrido. A vítima, por sua vez, informou que após adentrar em seu veículo, percebeu que o acusado, que estava sentando nas proximidades, invadiu o carro e a segurou pelo braço, passando a cutucá-la com um objeto pontudo. Nesse momento, ela saiu correndo, e o réu foi detido por populares. Com o acusado foi localizado um pedaço de ferro. Diante dos fatos, conduziram o réu até a delegacia. Durante a qualificação, o acusado dificultava a identificação até que em dado momento se identificou com o nome do irmão, dizendo inclusive o nome da esposa e dos filhos dele. Posto isso, diligenciaram até a residência do irmão, que atestou a falsidade da identificação do acusado.

O réu Emerson de Oliveira Lima, ao ser interrogado, afirmou que ingressou no veículo da vítima para fugir de pessoas que o procuravam para agredi-lo. Não apontou a barra de ferro pra ela. Disse que não se recorda de ter tentado segurá-la. No momento não estava embriagado. Inicialmente, falou que não mentiu seu nome da delegacia. Posteriormente, disse que foi xingado e, por isso, se identificou com o nome do seu irmão.

Como bem se observa do panorama probatório, em especial pelo depoimento da vítima (evidenciando que o réu invadiu abruptamente seu veículo portando uma barra de ferro e tentou impedi-la de fugir, segurando-a pelo braço) e do Policial Militar, e da apreensão de uma barra de ferro em poder do réu (fls. 154/156), restou demonstrada de forma clara a autoria delitiva em relação à tentativa de roubo descrita na denúncia.

Anoto que a jurisprudência tem assinalado que “a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento de autoria em roubo, é de suma valia. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar

desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ino correu. Não se pode argumentar a acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (JUTACRIM 100/250).

Demais disso, restou completamente isolada nos autos a frágil versão fornecida pelo réu, no sentido de que apenas ingressou no carro para se evadir de pessoas que queriam lhe agredir.

No mais, deve o réu, também, ser condenado pelo delito de falsa identidade, uma vez que ao se identificar com o nome de seu irmão, praticou conduta típica não amparada pelo direito de defesa, a teor da Súmula 522 do STJ: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Destaco, no ponto, não ser crível que a testemunha policial urdisse sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente este acusado. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar sua suspeição, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

TJSP - Depoimento de policial. Presunção de idoneidade. "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Passo, portanto, à aplicação da pena, nos termos do art. 68 do citado códex.

DA FIXAÇÃO DA PENA

1.1) Do delito de roubo majorado: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e considerando: a) cada um dos maus antecedentes do acusado (Processos: nº 0001170-61.2017.8.26.0438; 0000333-77.2007.8.26.0269; 0023883-38.2006.8.26.0269; 0001170-61.2017.8.26.0438); e b) as graves consequências do crime (visto que a vítima ficou severamente traumatizada, deixou de andar sozinha, mudou seus hábitos e enfrenta dificuldades para dormir); fixo a pena base em 1/2 acima do mínimo legal. O valor unitário do dia-multa é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do art. 49 do mesmo Código Penal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência específica (Processo nº 0000332-92.2007.8.26.0269 – 2º Vara Criminal da Comarca de Itapetininga – fls. 51), razão pela qual agravo a pena em 1/4.

Na terceira fase, considerando a presença da causa de aumento prevista no inciso VII do § 2º do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma branca), aumento a pena-base em 1/3 (um terço). Presente a causa geral de diminuição de pena da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), razão pela qual diminuo as penas em 1/2, considerando o iter criminis percorrido, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

1.2) Do delito de falsa identidade: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, considerando: a) cada um dos maus antecedentes do acusado (Processos: nº 0001170-61.2017.8.26.0438; 0000333-77.2007.8.26.0269; 0023883-38.2006.8.26.0269; 0001170-61.2017.8.26.0438), fixo a pena-base em 1/3 acima do limite legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, pois a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento, não sendo caso de aplicação do enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça e presente a agravante preponderante da reincidência (Processo nº 0000332-92.2007.8.26.0269 – 2º Vara Criminal da Comarca de Itapetininga – fls. 51), razão pela qual agravo a pena em 1/4, totalizando 05 (cinco) meses de detenção, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição, sendo inviável a substituição pela pena de multa, ante as circunstâncias judiciais negativas, a reincidência, bem como pelo fato que o acusado se identificou falsamente após ter tentado praticar crime de roubo.

Presente o concurso material de um crime apenado com reclusão com outro apenado com detenção, executar-se-á primeiro a pena de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, o regime prisional inicial para cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado e o da pena de detenção deve ser o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alíneas a e b, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR EMERSON DE OLIVEIRA LIMA, qualificado nos autos às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado; 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, por incursão nas figuras típicas descritas no artigo 157, § 2º, inc. VII, c.c. o artigo 14, II, e no artigo 307, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritiva de direitos ou a concessão do sursis, pois ausentes os principais requisitos norteadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

O acusado não poderá apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação desta sentença e da decisão de fls. 69/72. Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Arbitro os honorários do defensor nomeado no valor previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Capão Bonito, 27 de abril de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA